



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 383/15
מס' בקשה: 384/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: איריס פנן
המבקשת: ע"י ב"כ עוה"ד דוד ששון
משד' שאול המלך 8 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. רונן יעקב
המשיבים: 2. דרוניר בע"מ
3. עינת אמבר
4. יונתן אמבר
ע"י ב"כ עוה"ד יהודה רסלר
משד' דוד המלך 28 תל אביב

ה ח ל ט ה

בפני בקשה למתן צו מניעה זמני אשר ימנע מהמשיבים להקים שלושה ממ"דים בבית המשותף ברחוב ששת הימים 80 רמת השרון הבנוי על חלקה 443 בגוש 6614.

מבוא וטענות הצדדים

טענות המבקשת בתמצית

1. בידי המשיבים היתר בניה להקמת ממ"דים בשטח הרכוש המשותף במיקום אשר מהווה, בנוסף לבנייה, תפיסה בלעדית של שטח כלוא שיווצר ברכוש המשותף וכן חסימה של הגישה לחדרי שירות בבית – חדר זבל, חדר אופניים וחדר גז.
2. ההיתר ניתן למשיבים לאחר שהציגו בפני הועדה מעבר לאותם חדרי שירות בבית דרך חניה הצמודה לדירת המבקשת.
3. מדובר בפגיעה מהותית בזכויות הקניין של המבקשת ולכך מכך אין בידי המשיבים את הסכמת הרוב הנדרש מבעלי הדירות (60% בנסיבות דנן) וגם לא שולמו דמי איזון.

טענות המשיבים בתמצית

4. הגנה על חיים היא ערך עליון ולשם כך נדרשת בניית הממ"ד.
5. הקמת הממ"דים בקומת הקרקע הושלמה עובר לדיון בבקשה הממ"ד בקומה העליונה אינו יוצר כל הפרעה או מטרד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 383/15
מס' בקשה: 384/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

6. תשריט הבית המשותף שונה מהותית מהיתר הבניה ובמיקום חניית המבקשת אסור להחנות כלי רכב.

7. חדר האשפה קטן מזה המשותף במסמכי רישום הבית המשותף ובפועל הפחים עומדים מחוץ לחדר האשפה במיקום אחר. אין חדר גז. המשיבים מוכנים לשלם דמי איזון ככל שנדרש וגם לממן על חשבונם את העתקת פחי האשפה למיקום אחר.

8. בידי המשיבים הרוב הנדרש להקמת הממ"דים - ישנם בעלי דירות אשר הגישו אף הם בקשה להיתר לבניית ממ"ד ואלו אינם רשאים להתנגד לבנייה המבוקשת.

9. הבקשה הוגשה בשיהוי שכן המצב כבר עשוי והבניה נמשכת כבר כחודש ימים.

המסגרת המשפטית

10. בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984).

ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.

ג. **מאזן הנוחות:** שקילה והערכה של זכויות ותוצאות אפשריות ביחס לכל אחד מהצדדים כתוצאה מהכרעה בבקשה. מבחן זה בודק את הקשיים, הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם תדחה הבקשה, לעומת אלו שייגרמו לצד הנתבע אם יינתן הצו כמבוקש.

ד. **שיקולים שביושר** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שמינית) עמ' 502-503).

11. בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אמר פ"ד נו(1) 529; רע"א 10066/04 נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' ד.ס.פ. ספיר אנטרפרייז בע"מ פ"ד נט(4) 700).

עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ (פורסם בנבו)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 383/15
מס' בקשה: 384/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון והכרעה

12. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא כי במאזן השיקולים יש מקום ליתן צו מניעה כמבוקש עד להכרעה בתובענה ואלו הם נימוקי.
13. למבקשת ראיות לכאורה לקיומה של עילת תביעה.
14. אנו נמצאים בשלב ראשוני של ההליך שכל שנדרש לברר בו הוא באם קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה. מטענות הצדדים עולה כי אין בידי המשיבים הסכמות מפורשות של בעלי דירות בבית לביצוע הבניה המבוקשת. הסתמכותם בהקשר זה הינה על הוראות סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 בנוגע לאותם בעלי דירות אשר הגישו בקשה לקבלת היתר לבניית ממ"ד. טענה זו מחייבת בירור עובדתי ומשפטי במסגרת ההליך העיקרי.
15. על פני הדברים, מסמכי רישום הבית המשותף גם תומכים בטענות המבקשת בדבר חסימת המעבר לרכוש המשותף והפגיעה בקניינה. לא ניתן לומר, בעת הזו, כי אין בטענות המבקשת דבר או כי מדובר בתביעה טורדנית על פניה.
16. ברי גם כי הסעד המבוקש נועד לשמר את המצב הקיים - בטרם יושלמו עבודות בינוי על ידי המשיבים.
17. בהקשר זה, אומנם, מן התמונות שצורפו לתגובה עולה כי חלק מהעבודות בקומת הקרקע כבר בוצע. מאידך, השלמת העבודות (לרבות יציקת ממ"ד נוסף בקומה עליונה) תביא למצב מוגמר חדש המשנה את המצב הקיים (לפני תחילת ביצוע העבודות, במועד הגשת הבקשה ואפילו במצב העבודות כיום) "מקצה לקצה".
18. במקרה דנן מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת.
19. אכן לבנייתו של ממ"ד נודעת חשיבות וגם ערך "החיים" הינו ערך יסודי. מאידך, גם זכות הקניין הוכרה כזכות בעלת מעמד של זכות יסודי בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
20. השלמת הבנייה משמעה יצירת עובדה מוגמרת אשר תוצאתה פגיעה קשה בזכות הקניין של המבקשת בחנייה הצמודה לדירתה (שהמעבר דרכה בלבד יהיה אפשרי לחלקים מן הרכוש המשותף). השלמת הבנייה משמעה גם חסימה מוחלטת של המעבר והגישה לחלקים מסוימים ברכוש המשותף בעוד כיום מעבר כנ"ל עודנו קיים (אף אם הוא מוגבל עקב הבנייה שבוצעה בחלקה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 383/15
מס' בקשה: 384/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

21. סופו של יום המבקשים הם אלו אשר מעוניינים לגרוע מן הרכוש המשותף, על פני הדברים, ללא הסכמה מפורשת של רוב בעלי הדירות בבית ותוך הסתמכות על קניינה הפרטי של המבקשת לשם מעבר לרכוש המשותף. על יסוד הסתמכות זו על הקניין הפרטי גם התקבל בידם של המשיבים היתר הבניה לאור עמדת הועדה המקומית.
 22. בנסיבות שכאלו, אף שהמשיבים קידמו את העבודות בין מועד הגשת הבקשה ועד הדיון בה והשלימו יציקת חלק משמעותי מהממ"דים בקומת הקרקע, אין בכך לשנות את מאזן הנוחות הנוטה לטובת המבקשת.
 23. לכך יש להוסיף גם את התנגדות בעלי דירות נוספים בבית, כפי שזו עולה מתגובות לבקשה שהוגשו על ידי חלק מבעלי הדירות בבית אשר צורפו, במקור, כמשיבים לבקשה (ר' החלטתי מיום 02.07.15).
 24. לבד מהכרה בערך החיים (המאוזן מול זכות הקניין) והטענה כי לאור העבודות שבוצעו ממילא קיימת הפרעה (אולם, כאמור, עדיין לא חסימה מוחלטת לאור התמונות שהוצגו) לא הועלתה כל טענה אחרת לעניין מאזן הנוחות.
 25. יש גם לזכור, בפרט לאור הרצון להמשיך ולהוסיף ממ"ד בקומה עליונה, כי ככל שתבוצע הבניה אך תתקבל התביעה בסופו של יום (כולה או אף חלקה), צפויה המבקשת לעמוד בפני קושי משמעותי בהחזרת המצב לקדמותו אשר, ללא ספק, יהיה כרוך בעלויות משמעותיות (לשני הצדדים) ובסחבת משפטית ותכנונית, תוך המשך הפגיעה הקניינית במבקשת. בפרט אמורים הדברים אם יושלמו העבודות והממ"דים גם יחוברו לדירות הקיימות.
 26. לא מצאתי כי ישנם שיקולים שביושר אשר מצדיקים את דחיית הבקשה.
 27. העובדה כי אושרה הבקשה להיתר בניה אין בה די כדי לשלול זכות קניינית של המבקשת, לא לעניין הרכוש המשותף ולא לעניין החניה הצמודה לדירתה. במיוחד נכונים הדברים כאשר אין בידי המשיבים (ואין על כך מחלוקת) הסכמה מפורשת של רוב נדרש של בעלי דירות בבית וכאשר ההיתר ניתן בהתבסס על מעבר לרכוש המשותף דרך קניינה הפרטי של המבקשת לאחר שהועדה המקומית דרשה כתנאי "המצאת פתרון לגישה ולפינוי האשפה (נספח 5 לבקשה).
 28. לא מצאתי כי היה שיהוי בהגשת הבקשה דנן.
- ראשית, טענת המשיבים כי העבודות מבוצעות משך חודש ימים נטענה אך בדיון בפניי ואין לה כל זכר בבקשה או בתצהיר התומך. למעשה, גם טענת השיהוי לא עלתה כלל במסגרת התגובה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 383/15
מס' בקשה: 384/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שנית, התמונות שהוצגו ממועד הגשת הבקשה מלמדות כי זו הוגשה בסמוך לאחר תחילת ביצוע העבודות. המשיבים היו דווקא אלו אשר מיהרו לקדם את העבודות עד לדיון בבקשה.

שלישית, המבקשת פנתה ביום 15.06.15 לוועדה המקומית בדרישה לבטל את ההיתר שניתן (נספח 6 לבקשה). מטענות המבקשת, שלא נסתרו, עולה כי מכתב זה נשלח מיד כשנודע למבקשת כי ההיתר ניתן תוך הסתמכות על המעבר בקניינה כפתרון לגישה ופינוי אשפה כדרישת הועדה (ר' סעיפים 8-9 לבקשה). הבקשה דנן הוגשה בסמוך לאחר מכן, ביום 22.06.15 (ור' גם עמוד 2 שורות 5-6).

29. מנגד ישנם שיקולים שביושר אשר פועלים דווקא כנגד המשיבים - ביצוע הבנייה ללא הסכמה מפורשת של רוב בעלי דירות כנדרש, קבלת ההיתר תוך הסתמכות על קניין פרטי כפתרון מעבר הנדרש על ידי הועדה המקומית ותכנון הבניה תוך חסימת הגישה לחלקים נוספים ברכוש המשותף (גישה לחדרי שירות ולחלק הרכוש המשותף הכלוא בין תוספות הבניה). סופו של יום מדובר בבית משותף וברכוש משותף אשר ההתנהלות לגביו, ודאי ביחס לבעל דירה אשר מבקש לבצע בנייה ברכוש זה, חייבת להיעשות בתום לב.

סיכום

30. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה.
31. ניתן בזה צו מניעה זמני האוסר על המשיבים עד לגמר הדיון בתובענה לבצע כל עבודות בניה ו/או הריסה ברכוש המשותף בבית ברחוב ששת הימים 80 רמת השרון הבנוי על חלקה 443 בגוש 6614, לרבות על פי היתר בניה מספר 20140561.
32. לבקשה צורפה התחייבות עצמית של המבקשת וערבות צד ג' חתומה על ידי בעלה, הוא גם המצהיר מטעמה בבקשה. בנסיבות אלו אין מדובר בערבות צד ג' מספיקה.
33. לפיכך, על פי סמכותי בתקנות 364 (ב) ו- (ג) לתקנות אני מחייב את המבקשת להפקיד בתוך 14 ימים מהיום ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ולא מוגבלת בזמן בסך של 25,000 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם למשיב כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.
34. נוסח הערבות יוגש לאישורי (ניתן גם בפקס) בטרם תופקד הערבות בתוך המועד האמור במקור בידי חשב משרד המשפטים במשרד הראשי ברחוב צלאח א-דין 29 ירושלים.
35. לא תופקד הערבות במקור במועד כאמור יתבטל צו המניעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 383/15
מס' בקשה: 384/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

36. הוצאות הבקשה בסך של 3,500 ₪ ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי וכפי שיקבע במסגרת פסק הדין בהליך.

פרוצדורה להמשך

37. כתב הגנה יוגש בתוך 30 יום מהיום.

38. נקבע לביקור במקום ליום 16.09.15 בשעה 14:00.

39. ימי פגרה יבואו במניין הימים.

המוכירות תמציא ההחלטה לצדדים בפקס.

ניתנה בלישכתי ביום י"ח תמוז תשע"ה, 05 יולי 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב